

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ফৌজদারি আপিলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার

২০১০ এর ফৌজদারি আপিল নং ২২৬৯

নিখিল চন্দ্র মণ্ডল

.....আবেদনকারী (গণ)

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিবাদী (গণ)

রায়

বি. আর. গাভাই, জে.

১. এই আপীল করা হয় ২০০৮-এর ১৫ ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯৮৭-র ৩৮ নম্বর সরকারি আপীল সংক্রান্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যার দ্বারা ১৯৮৭-র ৩১ মার্চ বর্ধমানের ৪ নং অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এর (যাহা বিচারিক আদালত নামে পরিচিত) রায় ও আদেশ, যার মাধ্যমে বিচারিক আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-র ৩০২ ধারার (সংক্ষেপে, আইপিসি) অভিযুক্ত আপীলকারীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিল, সেটি উল্টানো হয় এবং যে রায় ও নির্দেশে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

২. সংক্ষেপে প্রসিকিউশন কেসটি, যা নথিভুক্ত উপাদান থেকে সংগৃহীত, সেটি হল নিম্নরূপঃ

১৯৮৩ সালের ১১ই মার্চ কেতুগ্রামে ৭/৮৩ নম্বর ইউ ডি মামলা নথিভুক্ত করা হয় যে, আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী এক অপরিচিত বিবাহিত মহিলার মৃতদেহ অশ্বলগিসান রেল স্টেশনের পাশের মাঠে রেললাইনের ধারে পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল ওই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে জানা যায়, আপীলকারী তাঁর স্ত্রী (মৃত ব্যক্তি) এবং তাঁদের ছেলেকে নিয়ে লাভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত ফুল্লারা মেলায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন এবং তারপর সেই মেলা থেকে মৃত ব্যক্তি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে বলে অভিখিত। তদন্তকালে আরও জানা যায় যে, আবেদনকারী মানিক পাল (পিডব্লিউ-১০), প্রভাত কুমার

মিশ্র (পিডব্লিউ-১১) এবং কানাই চন্দ্র সাহা (পিডব্লিউ-১২)-র কাছে স্বীকার করেছেন যে, যে স্থানে মৃতের দেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানেই তিনি একটি ভোজালি (হত্যার অস্ত্র) দিয়ে মৃতাকে হত্যা করেছিলেন।

৩. তদন্ত শেষ হওয়ার পর, আপীলকারীর বিরুদ্ধে বর্ধমানের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অভিযোগে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়। মামলাটি দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। আপীলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং বিচার করার দাবি করেন। বিচার প্রক্রিয়া শেষে বিচারিক আদালত ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চের রায় ও আদেশের মাধ্যমে আপীলকারীকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট হয়ে রাজ্য হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট তার রায় ও আদেশের মাধ্যমে আপিল মঞ্জুর করে এবং আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত করে। তাই, এই আপিল।

৪. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রীমতী রুকসানা চৌধুরীকে এবং রাজ্যের আইনজীবী শ্রীমতী আস্থা শর্মার বক্তব্য শুনেছি।

৫. শ্রীমতী চৌধুরী বলেন, হাইকোর্ট বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত রায় এবং খালাসের আদেশকে পাল্টে দিয়ে অনেক বড় ভুল করেছে।

তিনি বলেন যে বিচারিক আদালত মানিক পাল (পি ডব্লিউ-১০), প্রভাত কুমার মিশ্র (পি ডব্লিউ-১১) এবং কানাই চন্দ্র সাহা (পি ডব্লিউ-১২) এর সাক্ষ্য একে অপরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সঠিকভাবে অস্বীকার করেছে। তাই একথা বলেন যে এই তিন সাক্ষীর বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি যে বিচারিক আদালত অবিশ্বাস করেছেন, তা বিকৃত বা বেআইনি/অসম্ভব বলে গণ্য করা যায় না। তিনি আরও বলেন, যে কোনও ক্ষেত্রেই খালাসের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন হয় না যদি না খুঁজে পাওয়া যায় যে সেটি বিকৃত বা অবৈধ/অসম্ভব। তিনি তাই বলেন যে, এই রায় ও আদেশ বাতিলযোগ্য।

অন্যদিকে, শ্রীমতী শর্মা বলেন, হাইকোর্ট সঠিকভাবেই বিবেচনা করেছে যে বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তি যা পিডব্লিউএস ১০ থেকে ১২-এর কাছে করা হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত। তাই তিনি বলেন যে, যে রায় এবং খালাসের আদেশ এই তিন সাক্ষীর যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য অস্বীকার করে রেকর্ড করা হয়েছিল হাইকোর্ট তা যথাযথভাবে বাতিল করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তি ছাড়াও প্রসিকিউশন রক্তমাখা কাপড় এবং অপরাধ সংঘটনে আপীলকারীর ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করেছে।

এই ঘটনা পিডব্লিউ ১০ থেকে ১২-এর সাক্ষ্য সমর্থন করে।

৭. উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের সহায়তায় আমরা সমস্ত প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেছি।

৮. সন্দেহাতীতভাবে, বর্তমান মামলাটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। শারদ বীরধীচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ে পরিস্থিতিগত প্রমাণ ব্যবহার করে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়ে আইনটি খুব ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৯. আমরা শরদ বীরধীচাঁদ সারদার ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রয়োজনীয়ভাবে উল্লেখ করতে পারিঃ

"১৫৩ এই সিদ্ধান্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবেঃ

(১) যে-পরিস্থিতিগুলো থেকে অপরাধের উপসংহার টানা হবে, তা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া "আবশ্যিক" বা "উচিত" এবং সেটি "হতে পারে" এটা নয়। এখানে "প্রমাণ করা যেতে পারে" এবং "প্রমাণ করা আবশ্যিক বা উচিত" এই বাক্যের শুধু ব্যাকরণগত নয় আইনগত পার্থক্যও আছে, যেটি এই আদালত শিবাজি সাহাবরাও বোবাডে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য [(১৯৭৩) ২ এসসিসি ৭৯৩ঃ ১৯৭৩ এসসিসি (ক্রি) ১০৩৩ঃ ১৯৭৩ সি আর এলজে ১৭৮৩]-এ অভিমত পোষণ করেছেন এবং যেখানে পর্যবেক্ষণ করেছেন [এসসিসি প্যারা ১৯, পাতা ৮০৭ঃ এসসিসি (ক্রি) পাতা ১০৪৭]

"অবশ্যই, এটি একটি প্রাথমিক নীতি যে, আদালতের পর্যবেক্ষণে শুধুমাত্র কোনও আসামী 'হতে পারে' এটা নয় বরং আবশ্যিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে এবং 'হতে পারে' আর 'আবশ্যিক' এর মধ্যে মানসিক দূরত্ব দীর্ঘ এবং 'নিশ্চিত প্রমাণ' থেকে 'অস্পষ্ট অনুমান' পৃথক"।

(২) এইরূপে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি শুধুমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ অভিযুক্ত দোষী, এটা না হলে অন্য কোন অনুমানের উপর তা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

(৩) পরিস্থিতি হতে হবে নিষ্পত্তিমূলক প্রকৃতির এবং প্রবণতার,

(৪) প্রমাণযোগ্য অনুমান ছাড়া সম্ভাব্য সকল অনুমান বাদ দিতে হবে, এবং

(৫) সমস্ত প্রমাণের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ হতে হবে যেখানে অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি যেন না থাকে এবং অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাব্যতায় এই কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত করেছে। ১৫৪. যদি আমরা তাই বলি, এই পাঁচটি সুবর্ণ নীতি পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে একটি মামলার প্রমাণের পঞ্চশীল গঠন করে।

১০. এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই আদালত এই অভিমত পোষণ করে যে, অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিতে হলে পরিস্থিতিগত প্রমাণগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি "অবশ্যই বা উচিত" এবং তা প্রতিষ্ঠিত "হতে পারে না"। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে শুধুমাত্র একটি ব্যাকরণগত নয় কিন্তু এর মধ্যে "আইনি পার্থক্য হতে পারে" এবং "প্রমাণিত হতে পারে" এবং "অবশ্যই হতে হবে বা প্রমাণিত হতে হবে"। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি শুধুমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ, অভিযুক্ত দোষী হওয়া ছাড়া অন্য কোনও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তাদের ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। এটি মনে করা হয়েছে যে পরিস্থিতি চূড়ান্ত প্রকৃতির এবং প্রবণতার হওয়া উচিত। তাদের সকল সম্ভাব্য অনুমানকে বাদ দেওয়া উচিত ব্যতীত যেটি প্রমাণিত হতে চাওয়া হয়েছে, এবং অবশ্যই প্রমাণের একটি শৃঙ্খল থাকতে হবে যাতে অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না থাকে। এবং অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাব্যতায় এই কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত করেছে। ১১. এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে সন্দেহ যতই দৃঢ় হোক না কেন, এটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে কোনও প্রমাণের স্থান নিতে পারে না। এই নীতি-নির্দেশিকার আলোকে আমাদের বর্তমান বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

১২. প্রসিকিউশন কেসটি মূলত মানিক পাল (পিডাব্লু-১০), প্রভাত কুমার মিশ্র (পিডাব্লু-১১) এবং কানাই সিএইচ সাহা (পিডাব্লু-১২) এর আগে আবেদনকারী দ্বারা কথিত বিচার বহির্ভূত স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে। ১৩. ট্রায়াল কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেখানে প্রসিকিউশন মামলাটি সম্পূর্ণরূপে বিচার বহির্ভূত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে এবং প্রসিকিউশন সেই অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তির উপর অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত করতে চায়, যে সাক্ষীদের সামনে কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য

আরও বেশি যাচাই করা প্রয়োজন। ১৪। ট্রায়াল কোর্ট দেখেছে যে পিডব্লিউ ১০ থেকে ১২ এর সাক্ষ্য একে অপরের বিপরীত। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সাক্ষীদের আচরণ প্রত্যক্ষ করার সুবিধা ট্রায়াল কোর্টের ছিল। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তি যে একটি দুর্বল প্রমাণ, এটা আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি। বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তি যদি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পরিবেষ্টিত থাকে, তা হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে এবং তা তার গুরুত্ব হারায়।

আরও বলা হচ্ছে যে, এই ধরনের স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দির ওপর নির্ভর করার আগে আদালত সাধারণত একটি স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ চাইবে। বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দুর্বল প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে সহদেবন এবং অ্যানাদার বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এই আদালত, উক্ত মামলায়, এই বিষয়ের উপর পূর্বের বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পর, নিম্নরূপ মন্তব্য করেছে:

১৬. এই আদালতের উপরোক্ত রায়গুলি যথাযথ বিশ্লেষণের পর, এমন নীতিগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে যা কোনও বিচার বহির্ভূত স্বীকারোক্তিকে কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি গঠন করতে সক্ষম এমন একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এই নীতিগুলি বিচারিক মনকে নির্দেশ করবে এমন মামলাগুলির সত্যতা নিয়ে কাজ করার সময় যেখানে প্রসিকিউশন অভিযুক্তের দ্বারা করা একটি বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির বলে কথিত তার উপর খুব বেশি নির্ভর করে:

(১) বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তি একটি দুর্বল প্রমাণ। এটি আদালতকে আরও যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।

(২) এটি স্বেচ্ছায় করা উচিত এবং সত্য হওয়া উচিত।

(৩) এটি আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করা উচিত

(৪) একটি বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি বৃহত্তর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রমাণযোগ্য মূল্য অর্জন করে যদি এটি একটি সহনশীল পরিস্থিতির শৃঙ্খল দ্বারা সমর্থিত হয় এবং অন্যান্য প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দ্বারা আরও সমর্থন করা হয়।

বিচার-বহির্ভূত স্বীকারোক্তিকে দোষীসাব্যস্ত করার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করলে, তা কোনও বস্তুগত অসংগতি এবং সহজাত অসম্ভাব্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।

এই ধরনের বক্তব্য অন্য যে কোনও তথ্যের মতোই আইন মেনে প্রমাণ করতে হবে।

১৬। এর আগে বিচার বিভাগীয় আদালত ১০ থেকে ১২ নম্বর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করে এবং তার ভিত্তি তে সাজা ও দেওয়া জায় না। যদি এ ধরনের কোনও বিকৃত তথ্য পাওয়া না যায়, তা হলে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই।

১৭. হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ রক্তমাখা জামাকাপড় এবং অপরাধ সংঘটনে আবেদনকারীর ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের উপর নির্ভর করেছে।

১৮. ট্রায়াল কোর্ট দুটি কারণে পোশাক এবং অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি অস্বীকার করেছে। প্রথমত, ১৮৭২ সালের এভিডেন্স অ্যাক্টের ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী অভিযুক্তের কোনও স্মারকলিপি ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, ছুরিটি এমন একটি উন্মুক্ত স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল।

আমরা দেখেছি যে, ট্রায়াল কোর্ট যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যাইহোক, আমাদের দৃষ্টিতে যে পরিস্থিতিটি ব্যবহার করা যায় নি, তা হাইকোর্ট দ্বারা বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির পক্ষে সমর্থন চাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯. খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে হস্তক্ষেপের সুযোগ খুবই স্পষ্ট। যদি এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত বিকৃত বা বেআইনি বা অসম্ভব বলে প্রমাণিত না হয়, তা হলে আপীল আদালতের তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নাহ। সম্প্রতি, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রাজেশ প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্য একটি মামলার রায়দান প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্পর্কে পূর্বের বিভিন্ন রায় বিবেচনা করেছে। আদালত বলেছে, অভিযুক্তের পক্ষে দ্বৈত ধারণা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ফৌজদারি আইনের মৌলিক নীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হবে, যদি না উপযুক্ত আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত তার বেকসুর খালাস পাওয়ার পর, তার ৩ (২০২২) ৩ এসসিসি ৪৭১ নির্দোষ হওয়ার ধারণাটি আদালত দ্বারা আরও জোরদার, পুনর্ব্যক্ত এবং শক্তিশালী করা হয়।

আরও বলা হয়েছে যে, রেকর্ডে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে যদি দুটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে আপিল আদালতের বিচারিক আদালতের দ্বারা রেকর্ডকৃত খালাসের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ দেওয়া উচিত নয়।

২১. আমরা দেখতে পাই যে ট্রায়াল কোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বিকৃত বা অবৈধ/অসম্ভব হস্তক্ষেপের যোগ্য বলা যায় না। বিচার আদালতের যুক্তিসঙ্গত রায় এবং বেকসুর খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করে হাইকোর্ট অনেক বড় ভুল করেছে।

২২. ফলাফলস্বরূপ, আমরা নিম্নলিখিত আদেশ জারি করছি :

(১) আপিল মঞ্জুর করা হল ;

(২) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে কলিকাতা হাইকোর্টের ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ বাতিল করা হল। এবং (৩) ১৯৮৭ সালের ৩১শে মার্চ বিচার আদালত কর্তৃক আবেদনকারীকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে যে রায় ও আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত করা হল।

২৩। অন্য কোন মামলায় প্রয়োজন না হলে আবেদনকারীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

২৪. বিচারাধীন আবেদন (গুলি), যদি থাকে, তা নিষ্পত্তি করা হল।

.... জে. [বি আর গাভাই]

...জে. [সঞ্জয় করোল]

নয়াদিল্লি, ০৩ মার্চ, ২০২৩

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.